

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Exp. N° S01: 0000566/2010 (Conc. 799) RAN/ER-PF

DICTAMEN CONC. N°: 1294

BUENOS AIRES,

07 JUL 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° SO1: 0000566/2010 del ex registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "ADECO AGROPECUARIA S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 Ley 25.156 (CONC. N° 799)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. LA OPERACIÓN

1. La operación de concentración económica que se notifica consiste en la adquisición por parte de QUICKFOOD S.A. (en adelante "QUICKFOOD") de 51.700 cabezas del stock ganadero de cría y engorde de propiedad de ADECO AGROPECUARIA S.A.; CAVOK S.A.; BAÑADO DEL SALADO S.A.; AGRO INVEST S.A.; PILAGÁ S.R.L.; ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN S.A.; AGRÍCOLA GANADERA SAN JOSÉ S.R.L. (en adelante "LOS VENDEDORES").
2. La operación descripta se instrumentó mediante una Oferta de Acuerdo Marco (en adelante "La Oferta"); una Oferta de Alquiler de Feed Lots; ciertas Cartas de oferta irrevocable de arrendamiento rural, efectuadas con fecha 14 de diciembre de 2009, y una Oferta complementaria del Acuerdo Marco, efectuada con fecha 16 de diciembre de 2009, enviadas por QUICKFOOD a LOS VENDEDORES, las cuales fueron aceptadas por estos con fecha 23 de diciembre de 2009.
3. En el marco de dicha oferta, simultáneamente a la venta del stock de ganado los vendedores venderán a QUICKFOOD ciertas maquinarias.
4. Por otra parte, en el marco de La Oferta, LOS VENDEDORES arrendarán por 10 años a QUICKFOOD los campos que contienen dicho stock ganadero, ubicados en las provincias de Corrientes, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero y alquilarán por 10 años a QUICKFOOD los feed lots ubicados en los establecimientos "Ita Caabó", sito en la Provincia de Corrientes, y "San Joaquín", sito en la provincia de Santa Fe.
5. Asimismo, QUICKFOOD ingresará ante el INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

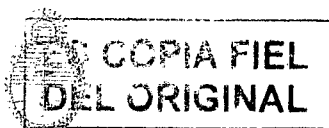
Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

- INTELECTUAL la solicitud de registro de la marca "CABAÑA PÍLAGA", absteniéndose LOS VENDEDORES de presentar oposiciones a la mencionada inscripción. LOS VENDEDORES transferirán la marca "PILAGÁ" en varios registros y clases.
6. Por otra parte con fecha 17 de diciembre de 2009 QUICKFOOD dirigió a LOS VENDEDORES una Segunda Oferta complementaria al Acuerdo Marco, que vino a complementar ciertas cláusulas incluidas en la oferta de acuerdo marco para la compra de ganado, el arrendamiento rural y contratación de servicio de explotación agropecuaria, y a su vez dirigió, en esa misma fecha, a PILAGÁ S.R.L.- una sociedad del Grupo de LOS VENDEDORES - una Oferta complementaria de Alquiler de Feed Lots que complementó la oferta de alquiler de feed lots en lo relativo al comienzo del cómputo del plazo de alquiler de los establecimientos "Ita Caabó" y "San Joaquín". Dichas Ofertas Complementaria fueron aceptadas también con fecha 23 de diciembre de 2009.
7. Cabe mencionar que las partes manifestaron que el stock ganadero de cría y engorde de propiedad de LOS VENDEDORES, asciende al momento de notificación de la presente operación a aproximadamente 55.954 cabezas bovinas. Asimismo las partes manifestaron que las cabezas de diferencia entre las que serán adquiridas por QUICKFOOD y las de stock total de los Vendedores se encuentran en feed lots serán vendidas por los Vendedores en el plazo estimado de 90 días a partir del cierre de la presente transacción. Por otra parte, de acuerdo a lo informado, como consecuencia de estas ventas, el GRUPO ADECO, conformado por los Vendedores, habría liquidado su stock actual de ganado bovino de cría y engorde, y solo retendría ganado vacuno a efectos de realizar actividades de tambo.

I.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES

El comprador

8. **QUICKFOOD:** Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de Argentina, inscripta en la Inspección General de Justicia. La misma es un frigorífico que se encuentra controlado directamente por MARFRIG ALIMENTOS S.A. (en adelante "MARFRIG") y su actividad principal es la faena, la elaboración y la comercialización de una numerosa gama de productos cárnicos de origen vacuno y porcino. MARFRIG comercializa diversos productos elaborados bajo marcas de carnes envasadas tales como "Paty" (hamburguesas, "Patyviena"; salchichas tipo Viena) y "La Morocha" (cortes vacunos envasados al vacío). Los accionistas



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- de esta sociedad son (i) MARFRIG ALIMENTOS S.A., cuya participación accionaria es de 67,47%; (ii) EDUBIR S.A., cuya participación accionaria es de 14,00%; el restante porcentaje cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
9. MARFRIG ALIMENTOS S.A. (en adelante "MARFRIG") es una sociedad holding constituida en la República Federativa del Brasil.
10. ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A. (en adelante "AB&P"): Es una sociedad constituida en la República Argentina, controlada directamente por MARFRIG y que tiene como objeto la producción y provisión de carne para comercios minoristas, supermercadistas, restaurantes, distribuidores y procesadores tanto en nivel internacional como nacional.
11. BLUE HORIZON TRADING CO. LLC: Es una sociedad *holding* constituida en Delaware, Estados Unidos. En el marco de un proceso de reorganización societaria interna del grupo MARFRIG, BLUE HORIZON TRADING CO. LLC fue absorbida por su sociedad controlante MARFRIG ALIMENTOS S.A. de conformidad con lo resuelto en su Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 1° de diciembre de 2008, que fuera debidamente inscripta ante los organismos de control de la República Federativa de Brasil con fecha 2 de febrero de 2009.
12. ESTANCIAS DEL SUR S.A.¹ (en adelante "ESTANCIAS DEL SUR"): Es una sociedad constituida en la República Argentina controlada indirectamente, a través de AB&P, por MARFRIG. Es una empresa líder en la industria frigorífica de Argentina, se especializa en la faena, desposte, packaging y comercialización de carnes bovinas de primera calidad.
13. BEST BEEF S.A.² (en adelante "BEST BEEF"): Es una sociedad constituida en la República Argentina controlada indirectamente, a través de AB&P, por MARFRIG. Es un frigorífico que se dedica al faenamiento y a la elaboración de productos cárnicos.
14. MIRAB S.A.³: Es una sociedad constituida en la República Argentina controlada indirectamente a, través de AB&P, por MARFRIG y que se dedica al faenamiento de ganado bovino.
15. EDUBIR S.A. (en adelante "EDUBIR") es una sociedad constituida en la República Argentina,

¹ De conformidad con el Dictamen CNDC N° 1262 del 26/05/16, Resolución SC N° 161 del 28/06/16, Expte. N° S01:0238879/2009, caratulado: "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A., ESTANCIAS DEL SUR Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N° 25.156 (Conc. 764)".

² De conformidad con el Dictamen CNDC N° 1259 del 19/05/16, Resolución SC N° 149 del 14/06/16, Expediente N° S01:0507871/2007, caratulado: "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N° 25.156 (Conc. N° 682)".

³ De conformidad con el Dictamen CNDC N° 1261 del 26/05/16, Resolución SC N° 158 del 28/06/16, Expte. N° S01:0367244/2008, caratulado: "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A. Y MIRAB S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N° 25.156 (Conc. 720)".



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

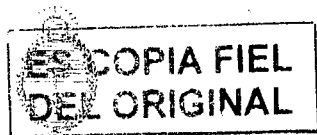
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ VELAZQUEZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

controlada directamente por MARFRIG, que se dedica al faenamiento, desposte, packaging y comercialización de carnes bovinas.

Los Vendedores.

16. **ADECO AGROPECUARIA S.A.** (en adelante "ADECO AGROPECUARIA"): Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de Argentina, que está inscripta en el Registro Público de Comercio de la República Argentina como Sociedad por Acciones. La misma se dedica a la producción de cereales, oleaginosas, lácteos, azúcar, etanol, café, algodón y carne bovina. Su principal accionista es KADESH HISPANIA SL.
17. **CAVOK S.A.** (en adelante "CAVOK"): Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de Argentina, que está inscripta en el Registro Público de Comercio de la República Argentina como Sociedad por Acciones. La misma se dedica a la elaboración y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. Su principal accionista es KADESH HISPANIA SL.
18. **BAÑADO DEL SALADO S.A.** (en adelante "BAÑADO DEL SALADO"): Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de Argentina. Se inscribió originariamente ante la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba. Luego la sociedad mudó su jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires. La misma se dedica a la elaboración y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. Su principal accionista es KADESH HISPANIA SL.
19. **AGRO INVEST S.A.** (en adelante "AGRO INVEST"): Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de Argentina, que está inscripta en el Registro Público de Comercio de la República Argentina como Sociedad por Acciones. La misma se dedica a la elaboración y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. Su principal accionista es KADESH HISPANIA SL.
20. **PILAGÁ S.R.L.** (en adelante "PILAGÁ"): Es una sociedad de responsabilidad limitada inscripta en la Inspección General de Justicia como Sociedad de Responsabilidad Limitada. La sociedad fue inscripta originalmente como "Estancias y Tierras del Pilagá S.A.", ante el Registro Público de Comercio de la Capital Federal. La misma se dedica a la elaboración y comercialización de productos agrícolas y ganaderos, también tiene actividad industrial molinos arroceros. Su principal accionista es ADECOAGRO LLC.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

21. ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN S.A. (en adelante "ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN"):

Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de Argentina, que está inscrita en el Registro Público de Comercio de la República Argentina como Sociedad por Acciones. La misma se dedica a la elaboración y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. Su principal accionista es KADESH HISPANIA SL.

22. AGRÍCOLA GANADERA SAN JOSÉ S.R.L (en adelante "AGRÍCOLA GANADERA SAN JOSÉ") Es una sociedad de responsabilidad limitada inscrita en el Registro Público de Comercio de la República Argentina como Sociedad de Responsabilidad Limitada. La misma se dedica a la elaboración y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. Su principal accionista es KADESH HISPANIA SL.

Objeto de la Operación

23. El objeto de la operación es, como ya se mencionó, la adquisición de aproximadamente 51.700 cabezas del stock ganadero de cría y engorde. Asimismo el arrendamiento por 10 años de los campos que contienen dicho stock ganadero, ubicados en las provincias de Corrientes, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero y el alquiler por 10 años de *feed lots* ubicados en los establecimientos "Ita Caabó", sito en la provincia de Corrientes, y "San Joaquín", sito en la provincia de Santa Fe. Por otra parte se transferirá la marca "PILAGÁ" en varios registros y clases.

II.- ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

24. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
25. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 6°, inciso d) de la Ley 25.156.
26. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III.- PROCEDIMIENTO



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Maria Victoria Diaz Vera
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

27. Con fecha 30 de diciembre de 2009, los apoderados de ADECO AGROPECUARIA, CAVOK, BAÑADO DEL SALADO, AGRO INVEST, PILAGÁ, ESTABLECIMIENTO EL ORDEN, AGRÍCOLA GANADERA SAN JOSÉ, por un lado, y de QUICKFOOD, por el otro, notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del respectivo Formulario F1 de notificación.
28. El día 24 de febrero de 2010, una vez analizada la información y documentación acompañada esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 presentado se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las correspondientes observaciones, haciéndose saber a las partes que el plazo establecido en el artículo 13 de la N° Ley 25.156 comenzó a correr desde el primer día hábil posterior al 19 de febrero de 2010 y que el mismo quedaría suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento en forma completa a lo requerido y completen el Formulario F1. Dicha providencia fue notificada con fecha 25 de febrero de 2010.
29. Con fecha 17 de enero de 2011 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dictó la Resolución CNDC N°01/2011, mediante la cual resolvió suspender los plazos estipulados en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 en las presentes actuaciones desde el 10 de enero de 2011 hasta que se proceda a dictar las Resoluciones administrativas en los expedientes Nros. S01: 0507871/2007 (Conc. 682) caratulado "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A. S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156"; expediente N° S01:0367244/2008 caratulado: "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A. Y MIRAB S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY N° 25.156 (Conc. N° 720)" y el expediente N° S01: 0238879/2009 caratulado: "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A., ESTANCIAS DEL SUR Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY N° 25.156 (Conc. N° 764)".
30. Con fecha 14 de junio de 2016, el Señor SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución SC N° 149/16, correspondiente al Dictamen CNDC N° 1259 de fecha 19-05-16, en el expediente S01: S01: 0507871/2007 (Conc. 682), caratulado "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A. S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156".
31. Con fecha 28 de junio de 2016, el Señor SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución SC N° 158/16, correspondiente al Dictamen CNDC N° 1261 de fecha 26-05-16, en el expediente N° S01:0367244/2008 caratulado: "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A. Y MIRAB S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY N° 25.156 (Conc. N° 720)".



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

*Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA*

32. Con fecha 28 de junio de 2016, el Señor SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución SC N° 161/16, correspondiente al Dictamen CNDC N° 1262 de fecha 26-05-16, en el expediente N° S01: 0238879/2009 caratulado: "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A., ESTANCIAS DEL SUR Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY N° 25.156 (Conc. N° 764)".
33. En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con lo resuelto por esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en la Resolución CNDC N° 01/11, y habiendo transcurrido únicamente 4 (CUATRO) días de la totalidad que dispone el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, se tiene en este acto por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en dicho artículo, a partir del día hábil posterior al 28-06-16, fecha en que se dictó la Resolución SC N° 161/16 correspondiente al Dictamen CNDC N° 1262 de fecha 26/05/16, en el expediente N° S01: 0238879/2009 caratulado: "ARGENTINE BREEDERS & PACKERS S.A., ESTANCIAS DEL SUR Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY N° 25.156 (Conc. N° 764)", pasando a dictaminar en los presentes obrados.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

34. Por medio de la operación que se notifica, la firma QUICKFOOD adquiere un negocio de cría y engorde de ganado bovino que involucra aproximadamente 51.700 cabezas. El mismo será desarrollado en explotaciones agropecuarias que se arriendan a los vendedores por un período de 10 años. Las mismas están ubicadas en las provincias de Corrientes, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero.
35. Los campos arrendados tienen una superficie de 74.021 has. e incluyen dos feedlots ubicados en Corrientes y Santa Fe.
36. La presente adquisición representa alrededor del 95% del stock total de cabezas de ganado del vendedor.
37. Como se indicó en el apartado I.2. el comprador es una firma controlada por MARFRIG, dedicada a la faena de ganado bovino y a la elaboración y comercialización de cortes de



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

carne, subproductos, hamburguesas, salchichas y fiambres.

38. En general, todas las empresas controladas por MARFRIG participan de distinta forma en el negocio de faena de ganado y elaboración de una numerosa gama de productos cárnicos de origen vacuno y porcino.
39. El grupo MARFRIG también tiene entre sus actividades, el engorde de ganado en feedlots de terceros bajo el sistema de hotelería.
40. Por lo expuesto, esta Comisión ha podido identificar relaciones de naturaleza horizontal en el negocio de engorde de ganado bovino, en el cual el producto involucrado es el ganado bovino en pie destinado a faena, y relaciones verticales entre negocio de engorde de ganado aguas arriba, y el negocio de la faena y elaboración de productos cárnicos, cuyo principal insumo es el ganado bovino en pie.

IV.2. DEFINICIÓN DE MERCADOS RELEVANTES

41. Tal como lo establecen los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas (en adelante "los Lineamientos"), aprobados por Resolución 164/2001 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, a los efectos de establecer si una concentración limita o no la competencia, es preciso delimitar el mercado que se verá afectado por la operación. Este mercado, que se denomina mercado relevante, comprende dos dimensiones: el mercado del producto y el mercado geográfico.
42. El marco metodológico para la definición del mercado relevante, tanto en su dimensión de producto como geográfica, es lo que se conoce como test SSNIP ("Small but Significant and Nontransitory Increase in Price"). Referido al mercado del producto, este test define como mercado relevante al menor grupo de productos respecto del cual, a un hipotético monopolista de todos ellos, le resultaría rentable imponer un aumento de precios pequeño, pero significativo y no transitorio.
43. Referido al mercado geográfico, el test define como mercado relevante a la menor región dentro de la cual resultaría beneficioso para un único proveedor del producto en cuestión



2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
**SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA**

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

imponer un incremento pequeño, aunque significativo y no transitorio, en el precio del producto.

IV.2.1. Mercados del producto

i) Mercado del Ganado Bovino en pie destinado a Faena.

44. Se desarrollan a continuación los argumentos expuestos por esta Comisión Nacional en dictámenes anteriores referidos al mercado de producto⁴, la ganadería bovina es la rama de la actividad agropecuaria dedicada a la producción de hacienda vacuna. En la actividad ganadera existen básicamente dos etapas diferenciadas: la cría y la invernada.
45. La cría es la actividad de producción de terneros y la invernada es el engorde de los mismos, su producto final es el ganado bovino en pie destinada a faena.
46. Respecto de la invernada, actividad que nos ocupa por ser esta donde se verifican las relaciones horizontales, existe una amplia gama de técnicas de producción. Estas van desde la producción más extensiva o producción a campo con alimentación basada en forraje, hasta el engorde a corral o feedlot, en el cual el animal es engordado en condiciones de confinamiento, alimentándolo con un balanceado en base a granos y proteínas.
47. Estas técnicas de producción varían significativamente en cuanto al mix de insumos, a tiempos de engorde y a eficiencia de producción. Las mismas pueden en algunos casos incidir en la calidad del animal en pie y de la carne, pero no a punto tal de poder afirmar que no exista sustitución entre las mismas. En los mismos antecedentes de esta Comisión Nacional también se estableció que las diferencias de precios que pudieran observarse dependerían de las diferencias de terminación de los mismos.

⁴ Resolución SCI 411 de fecha 28/10/10. Dictamen N°837 del 12/10/10. Expediente N° S01:0271866/2009 caratulado CACTUS FEEDERS INC., CRESUD SACIFYA Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (Conc. 765).



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LEYTRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

48. Cabe agregar asimismo, que la calidad de la carne también puede variar por muchos otros factores tales como la genética del animal, su edad y su terminación.
49. La excepción a la regla antes mencionada podría estar dada por ciertas categorías de vacas y toros que notoriamente no son sustitutos de los novillos, novillitos y vaquillonas, sin embargo esta Comisión considera que estas categorías tienen baja significatividad en el mercado y deberían ser consideradas mas como un subproducto de segunda calidad del proceso productivo ganadero que como un producto con un mercado en si mismo.
50. El destino también es otra posible fuente de diferenciación de mercados. Es cierto que el ganado destinado a exportación pertenece a una categoría diferente al destinado a consumo, sin embargo las posibilidades de sustitución desde el lado de la demanda y de la oferta son tan amplias y las diferencias de precios son tan pequeñas que difícilmente una división en este sentido podría justificarse en el marco del análisis de esta Comisión.
51. Habiendo descartado la posibilidad de que el mercado de hacienda en pie destinada a faena sea más pequeño, (que alguna/s de las categorías de hacienda constituyan un mercado relevante en si mismo), corresponde considerar la probabilidad de que el mercado relevante de hacienda bovina sea más grande, incluyendo por ejemplo al cerdo o al pollo.
52. En tal sentido no puede descartarse que tal sustitución exista, sin embargo afirmar que esta sustitución pueda verificarse en el marco de un SNIPP requeriría de un estudio ad hoc que en el presente caso no se justifica, teniendo en cuenta la baja participación de las notificantes en el "mercado de ganado bovino en pie".
53. Por otra parte esta Comisión entiende que si con la mencionada definición, no se advierte una preocupación por la competencia en este mercado, tampoco existiría en el caso de un mercado más amplio que incluya a otras especies.

ii) Mercado de Faena y Elaboración de Productos Cárnicos



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

54. Cuando el animal adquiere una buena terminación se lo vende a los frigoríficos o a matarifes registrados para su faena en plantas frigoríficas como las que tiene la parte compradora.
55. La faena es el proceso por el cual el animal es sacrificado, se le extraen el cuero, las patas, la cabeza y las menudencias, obteniendo como primer y típico producto del proceso "la media res". Esta puede ser despachada como tal o puede sufrir procesos posteriores tales como el desposte, cuyo producto final son los cortes de carne vacuna (enfriados o congelados).
56. Finalmente se pueden agregar procesos de cocción, procesamiento y packaging, del cual se derivan productos elaborados tales como hamburguesas, salchichas, carne cocida, etc. Tanto los cortes como los productos elaborados pueden destinarse al mercado interno o a la exportación.
57. Las plantas frigoríficas pueden clasificarse según el grado de procesamiento del animal en tres categorías: los denominados Ciclo I que se limitan a la faena, los Ciclo II que se dedican al desposte (separación de los distintos cortes) y los Ciclo III donde se realizan procesos adicionales para incorporar valor a la carne (hamburguesas, cocción, etc.).
58. De lo reseñado anteriormente surge que la faena es una etapa de la cadena de producción de carne vacuna que cuenta con varios procesos secuenciales, y que de estos se extrae una amplia variedad de productos cárnicos que se ofrecen en distintos mercados.
59. Una definición y evaluación de cada uno de estos mercados, podría estar justificada en el caso de una operación horizontal en la etapa de faena o en etapas posteriores, sin embargo entendemos que en la presente investigación, en la que la definición y evaluación del mercado de faena se realiza solo a los fines de la evaluación de los efectos verticales de la operación que se notifica, esta Comisión entiende que un enfoque basado en la participación de las empresas involucradas en la faena, resulta adecuado.
60. Cabe destacar asimismo que la faena de ganado bovino en nuestro país se lleva a cabo bajo dos modalidades: como "faena propia", es decir adquiriendo la hacienda en pie, faenándola y vendiendo posteriormente la carne, o como "faena de terceros" o "servicio de faena" que consiste en brindar a terceros el servicio de faena de haciendas de su propiedad, recibiendo como contraprestación un monto en dinero y/o ciertos productos o subproductos del animal.



**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

*Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERÓN
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA*

61. Por ello, la presente etapa de la cadena involucra a dos mercados relevantes, el mercado de faena propia y elaboración de productos cárnicos y el mercado de servicios de faena.

IV.2.2. Mercados Geográficos

62. Las actividades de engorde de ganado bovino se llevan a cabo en distintas provincias y regiones del país; lo mismo puede afirmarse de las actividades de los frigoríficos por lo tanto la dimensión geográfica de los mercados a analizar se define como de alcance nacional.

IV.3. EFECTOS DE LA OPERACIÓN EN LOS MERCADOS AFECTADOS

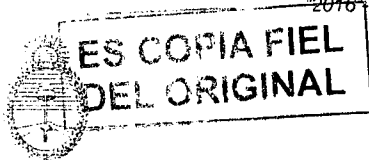
IV.3.1. Efectos horizontales en el mercado de ganado bovino en pie destinado a faena

63. Habiendo definido esta Comisión el mercado relevante de ganado bovino destinado a faena a nivel nacional, corresponde en este punto la medición de la participación tanto del negocio adquirido como del grupo adquirente en dicho mercado.
64. La información cuantitativa más rigurosa proporcionada por LAS PARTES está definida en términos de stocks (de cabezas).
65. Teniendo en cuenta la productividad ganadera, esta Comisión entiende que las participaciones en stocks reflejan razonablemente la participación que las mismas tienen en la oferta de ganado en pie al mercado, por lo en el Cuadro N° 1 se presenta dicha participación.
66. Cabe destacar que del stock de cabezas de ganado bovino de la Argentina que informa la ONCAA, aproximadamente 51 millones de cabezas, se detrajo el número de cabezas destinadas a cría, que representan aproximadamente 35 millones.

CUADRO N° 1: Stock de Ganado Destinado a Faena

	Cabezas	%
Ganado Transferido (Adeco)	51.700	0,32
Grupo MARFRIG	22.054	0,14
Resto	15.979.273	99,54
STOCK GANADERO ARGENTINO	16.053.027	

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por las partes a oct09 y dic09



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dña. MARIA VICTORIA DIAZ VERGARA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

67. Tal como surge del cuadro anterior, tanto la participación del grupo adquirente como el incremento de participación que se produce como consecuencia de la adquisición del negocio que se notifica son ambas muy reducidas. Por ello, esta Comisión considera que la operación notificada no plantea una preocupación respecto de la competencia en el mercado de hacienda en pie destinada a faena a nivel nacional.
68. Cabe destacar además, que el mercado aludido presenta un elevado grado de atomización y transparencia en cuanto a sus precios y cantidades ofrecidas, operando como un mercado de commodities, por lo que resulta difícil imaginar que un solo actor individual pueda influir en los precios y cantidades ofrecidas en perjuicio del interés económico general.

IV.3.2. Efectos Verticales

69. La importancia de analizar los efectos verticales derivados de la presente operación se refiere al eventual fortalecimiento de la capacidad de la empresa resultante para cerrar mercados y/o aplicar algún tipo de acción con efectos exclusorios sobre competidores en los mercados de productos involucrados en esta concentración, a raíz de su doble condición de productor de ganado bovino con destino a faena, y competidor en este último mercado.
70. De esta manera, el mercado de ganado bovino constituye el mercado "aguas arriba" de provisión de insumos para el servicio de faena; mientras que el servicio de faena constituye el mercado aguas abajo.
71. Ahora bien, con respecto a la presente operación, como se observó con anterioridad, el mercado de ganado bovino está altamente atomizado y dentro de él, la participación de las empresas notificantes es reducida, ascendiendo al 0.46% del mismo. De esta manera, se advierte que la presente operación no le otorga a MARFRIG un poder de mercado que le permita desabastecer a cualquier competidor del mercado aguas abajo de servicios de faena, ni constituye una barrera para potenciales entrantes a los mismos.
72. Con respecto al mercado aguas abajo, a continuación se presenta la participación del grupo comprador en la faena de los tres últimos años.



**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dr. MARIA VICTORIA
SECRETARÍA DE
COMISIÓN NACIONAL
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Cuadro N° 2. Participación de Marfrig en la faena de ganado bovino

	2007	2008	2009
Grupo Marfrig	4,69%	4,39%	4,34%
Faena propia	4,30%	4,05%	4,30%
Faena para terceros	0,39%	0,35%	0,05%
Total país	14.890.882	14.542.949	16.100.296

Fuente: CNDC en base a información presentada por las partes

73. Como se desprende del mismo, la participación del grupo comprador en la totalidad de cabezas faenadas es muy pequeño para los tres últimos años, sin llegar en ningún caso a alcanzar el 5% del mercado.
74. En este sentido, cuando se toman en cuenta los servicios de faena efectivamente prestados por el grupo, los mismos no alcanzan ni el 0,4% en ninguno de los años bajo análisis.
75. En consecuencia, la presente operación no le otorga a MARFRIG la capacidad de excluir competidores en el mercado aguas arriba de ganado bovino para faena, ni limita la entrada al mismo de posibles competidores.
76. Por todo lo anteriormente expuesto, esta CNDC entiende que la presente operación no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.

V. CLAUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

77. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

78. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

79. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de QUICKFOOD S.A. del 51.700 cabezas del stock ganadero de cría y engorde de propiedad de ADECO AGROPECUARIA S.A.; CAVOK S.A.; BAÑADO DEL SALADO S.A.; AGRO INVEST S.A.; PILAGÁ S.R.L.; ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN S.A.; AGRÍCOLA GANADERA SAN JOSÉ S.R.L., en el arrendamiento por 10 años de los campos que contienen dicho stock ganadero, ubicados en las provincias de Corrientes, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero, en el alquiler por 10 años de los feed lots ubicados en los establecimientos "Ita Caabó", sito en la provincia de Corrientes, y "San Joaquín", sito en la provincia de Santa Fe y asimismo consistente en transferencia de la marca "Pilagá" en varios registros y clases, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156.

80. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORCELA (n)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

La Dra. Cecilia Dalle no suscribe el presente por encontrarse en
vacaciones de licencia.

IF-2017-01094993-APN-CNDC#MP



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-01094993-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 25 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0000566/2010 - DICTAMEN N° 1294/2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.01.25 16:23:49 -03'00'

RODRIGUEZ Micaela
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.01.25 16:23:49 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-57-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 25 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0000566/2010 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0000566/2010 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica consiste en la adquisición por parte de la firma QUICKFOOD S.A. de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTAS (51.700) cabezas del stock ganadero de cría y engorde, propiedad de las firmas ADECO AGROPECUARIA S.A., CAVOK S.A., BAÑADO DEL SALADO S.A., AGRO INVEST S.A., PILAGÁ S.R.L., ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN S.A. y AGRÍCOLA GANADERA SAN JOSÉ S.R.L., en el arrendamiento por DIEZ (10) años de los campos que contienen dicho stock ganadero ubicados en las Provincias de CORRIENTES, FORMOSA, SANTA FE y SANTIAGO DEL ESTERO, y en el alquiler por DIEZ (10) años de los feed lots ubicados en los establecimientos “Ita Caabó”, sito en la Provincia de CORRIENTES, y “San Joaquín”, sito en la Provincia de SANTA FE y, asimismo, consistente en transferencias de la marca “Pilagá” en varios registros y clases.

Que dicha operación fue celebrada mediante una Oferta de Acuerdo Marco y una segunda Oferta Complementaria de Acuerdo Macro efectuadas con fecha 14 y 17 de diciembre de 2009, respectivamente, por la firma QUICKFOOD S.A. a los vendedores, las cuales fueron aceptadas por estos el día 23 de diciembre del mismo año.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración económica conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del

Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, por este motivo, la citada Comisión Nacional, mediante su Dictamen N° 1294 de fecha 7 de julio de 2016, aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma QUICKFOOD S.A. de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTAS (51.700) cabezas del stock ganadero de cría y engorde, propiedad de las firmas ADECO AGROPECUARIA S.A., CAVOK S.A., BAÑADO DEL SALADO S.A., AGRO INVEST S.A., PILAGÁ S.R.L., ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN S.A. y AGRÍCOLA GANADERA SAN JOSÉ S.R.L., en el arrendamiento por DIEZ (10) años de los campos que contienen dicho stock ganadero ubicados en las Provincias de CORRIENTES, FORMOSA, SANTA FE y SANTIAGO DEL ESTERO, y en el alquiler por DIEZ (10) años de los feed lots ubicados en los establecimientos “Ita Caabó”, sito en la Provincia de CORRIENTES, y “San Joaquín”, sito en la Provincia de SANTA FE y, asimismo, consistente en transferencias de la marca “Pilagá” en varios registros y clases, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma QUICKFOOD S.A. de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTAS (51.700) cabezas del stock ganadero de cría y engorde, propiedad de las firmas ADECO AGROPECUARIA S.A., CAVOK S.A., BAÑADO DEL SALADO S.A., AGRO INVEST S.A., PILAGÁ S.R.L., ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN S.A. y AGRÍCOLA GANADERA SAN JOSÉ S.R.L., en el arrendamiento por DIEZ (10) años de los campos que contienen dicho stock ganadero ubicados en las Provincias de CORRIENTES, FORMOSA, SANTA FE y SANTIAGO DEL ESTERO, y en el alquiler por DIEZ (10) años de los feed lots ubicados en los establecimientos “Ita Caabó”, sito en la Provincia de CORRIENTES, y “San Joaquín”, sito en la Provincia de SANTA FE y, asimismo, consistente en transferencias de la marca “Pilagá” en varios registros y clases, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1294 de fecha 7 de julio de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-01094993-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.01.25 18:29:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.01.25 18:29:46 -03'00'